

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2080/2543

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
นายประสิทธิ์ชัย ปรีเชนิต กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 728

ก่อนฟ้องคดีนี้โจทก์ได้มีหนังสือแจ้งให้จำเลยชำระหนี้และบอกกล่าวบังคับจำนองแก่จำเลยแล้ว แต่ต่อมาโจทก์ขอแก้ไขเพิ่มเติมฟ้องในส่วนหนี้ที่จำเลยค้างชำระ ทำให้ยอดหนี้ใหม่มีจำนวนสูงกว่าที่ปรากฏในหนังสือที่โจทก์ได้แจ้งให้จำเลยชำระหนี้และบอกกล่าวบังคับจำนองก็ตาม แต่จำนวนหนี้ที่ระบุในหนังสือดังกล่าวนั้นมีใช้ข้อสาระสำคัญ โจทก์จึงไม่จำเป็นต้องแจ้งให้จำเลยชำระหนี้และบอกกล่าวบังคับจำนองในส่วนที่เพิ่มขึ้นอีกแต่อย่างใด เพราะหนี้จำนวนดังกล่าวก็เป็นหนี้ที่จำเลยค้างชำระแก่โจทก์นั่นเอง ถือได้ว่าโจทก์ได้มีหนังสือแจ้งให้จำเลยชำระหนี้และบอกกล่าวบังคับจำนองก่อนฟ้องคดีโดยชอบแล้ว

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระหนี้เงินกู้พร้อมดอกเบี้ยให้โจทก์ หากจำเลยทั้งสองไม่ชำระหนี้ ให้นำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยที่ 2 ออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้ให้โจทก์จนครบถ้วน หากได้เงินไม่พอชำระหนี้ให้โจทก์ยึดหรืออายัดทรัพย์สินอื่นของจำเลยทั้งสองออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้ให้โจทก์จนครบ

จำเลยทั้งสองให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง เนื่องจากลายมือชื่อของผู้แต่ง หมายความเป็นลายมือชื่อปลอม ฟ้องของโจทก์เคลือบคลุม จำเลยทั้งสองไม่ได้เป็นหนี้ตามยอดหนี้ในฟ้อง โจทก์ติดดอกเบี๋ยไม่ถูกต้องและไม่มีสิทธิเรียกดอกเบี๋ยที่เกิน 5 ปี และโจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญา ก่อนฟ้องคดีโจทก์ไม่ได้บอกกล่าวให้จำเลยทั้งสอง ชำระหนี้และบอกกล่าวบังคับจำนอง

จำเลยทั้งสองขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินตามฟ้องให้โจทก์ กับให้ จำเลยทั้งสองใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์โดยกำหนดค่าทนายความ 5,000 บาท

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เดิมฟ้องโจทก์ระบุยอดหนี้ที่จำเลยทั้งสองค้างชำระ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2539 เป็นจำนวนเงิน 832,059.04 บาท ตรงตามฎีกาของจำเลยทั้งสอง แต่ต่อมาโจทก์ได้ขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องในวันที่ 6 มิถุนายน 2540 เนื่องจาก คำฟ้องโจทก์มีข้อบกพร่องโดยได้ขอแก้ไขยอดหนี้ในวันที่ 28 มีนาคม 2539 จากเดิม 832,059.04 บาท เป็น 1,646,325.53 บาท เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าจำเลยทั้งสอง เป็นหนี้โจทก์อยู่ตามจำนวนดังกล่าวจริง ที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่า จำนวนหนี้ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้อง โจทก์ยังมิได้มีหนังสือแจ้งให้จำเลยทั้งสองชำระหนี้ และบอกกล่าวบังคับจำนอง จึงไม่อาจนำคดีมาฟ้องร้องบังคับจำเลยทั้งสองได้นั้น เห็นว่า ก่อนฟ้องคดีนี้โจทก์ได้มีหนังสือแจ้งให้จำเลยทั้งสองชำระหนี้และบอกกล่าวบังคับ จำนองแล้ว แม้ต่อมาโจทก์จะได้ออกแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องในส่วนหนี้ที่จำเลยทั้งสอง

ค้างชำระทำให้ยอดหนี้ใหม่มีจำนวนสูงกว่าที่ปรากฏในหนังสือแจ้งให้ชำระหนี้และบอกกล่าวบังคับจำนวนก็ตาม จำนวนหนี้ที่ระบุในหนังสือดังกล่าวนั้นมีใช้ข้อสาระสำคัญ โจทก์หาจำต้องแจ้งให้จำเลยทั้งสองชำระหนี้และบอกกล่าวบังคับจำนวนในหนี้ส่วนที่เพิ่มขึ้นอีกแต่อย่างใดไม่ เพราะหนี้จำนวนดังกล่าวก็เป็นหนี้ที่จำเลยทั้งสองค้างชำระแก่โจทก์นั่นเอง ถือได้ว่าโจทก์ได้มีหนังสือแจ้งให้จำเลยทั้งสองชำระหนี้และบอกกล่าวบังคับจำนวนก่อนฟ้องคดีโดยชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยทั้งสองทุกข้อฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ.

(วิรัช ลิ้มวิชัย-ระพินทร บรรจงศิลป์-สมชาย จุลนิติ)

ศาลแพ่ง - นายศักดิ์เสถียร สวนสุข

ศาลอุทธรณ์ - นายณรงค์พล ทองจีน

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ